

1501583-24.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2126985/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17824471 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1088/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2126985 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501583-24.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501583-24.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2126985/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17824471 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1088/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2126985 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1088/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON JOSE DA CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

ADILSON JOSÉ DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, pois, em tese, no dia 10 de maio de 2021, por volta

das 13h, na Rua Samuel Gonçalves de Melo, próximo ao nº 439, Jardim Cavinato, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para comercialização com terceiros, aproximadamente 24,07g (vinte e quatro gramas e sete centigramas) da droga "cocaína", acondicionadas em 57 (cinquenta e sete) flaconetes; cerca de 17,93g (dezessete gramas e noventa e três decigramas) da droga "cocaína", na forma de 4 (quatro) pedras de "crack"; e cerca de 54,72g (cinquenta e quatro gramas e setenta e dois decigramas) da droga "Cannabis sativa L.", popularmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Defesa preliminar às fls. 122/123.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2021 (fls. 124/126).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogado o acusado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 154/159). A Defensoria Pública, por seu turno, pediu o reconhecimento da nulidade decorrente da atuação ilegal dos Guardas Municipais, e no mérito, a absolvição, realizando ponderações subsidiárias acerca da pena (fls. 167/175).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Rechaço, de início, a alegação de nulidade, porquanto a prisão em flagrante é permitida por qualquer do povo, além de a Guarda Municipal poder atuar de forma a fazer rondas nas vias públicas, como meio de garantir a segurança dos próprios municipais. Confira-se:

RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE. 1. A guarda municipal, a teor do disposto no § 8º., do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. 3. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. 4. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12, da Lei 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente. 5. RHC improvido. (RHC 7.916/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, LEXSTJ 115/302)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente (STJ AgRg no AREsp 1565524 Rel. Min Leonardo de Arruda Raposo j. 05/12/2019, g. n.)

No mérito, a pretensão punitiva merece acolhimento.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do denunciado, o auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 107/109.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas e a confissão judicial.

Deveras, ouvidos em édito, os Guardas Municipais Osvaldo Moreira Junior e Edilson Dias de Souza, disseram que já conheciam o réu dos meios policiais. No dia dos fatos, em patrulhamento pelo local, o acusado, quando avistou os guardas, jogou algo no quintal de uma casa. Após ingressar no imóvel com autorização da moradora, verificaram que se tratava de 57 (cinquenta) porções de "cocaína" e 4 (quatro) de "crack". Em diligências, em um cano de água nas proximidades, foram apreendidas mais porções de "maconha". Indagado, o réu confessou que traficava e que todos os entorpecentes eram de sua propriedade.

Em solo policial, o acusado negou a prática delitiva. Em édito, porém, confirmou que no dia do ocorrido estava na posse de um embrulho, contendo "cocaína" e "crack", bem como que o dispensou no quintal de um imóvel, quando os guardas chegaram. Confessou, ainda, que os entorpecentes destinavam-se ao comércio, negando exclusivamente a propriedade da "maconha" localizada no cano de água.

Nesse passo, nota-se que a confissão apresentada pelo acusado encontra-se amparada pelos demais elementos de convicção ameados no decurso da instrução probatória, cumprindo ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos guardas municipais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

De fato, a quantidade e variedade das drogas, as circunstâncias da prisão, a reincidência específica, bem como a confissão judicial e os depoimentos dos guardas, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são desfavoráveis, ante os maus antecedentes do acusado (processo nº 0006097-85.2007.8.26.0320; fl. 48), logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência (processo 0015554-63.2015.8.26.0320; fl. 48), que se compensa com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição. Descabida a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em face da reincidência e dos maus antecedentes.

Torno definitiva, com isso, a reprimenda de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que possam mensurar a situação econômica do acusado.

A pena cominada deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e o "sursis", tendo em vista a reincidência, os maus antecedentes, a quantidade de pena aplicada e a gravidade em concreto do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual fomenta a prática de inúmeros outros crimes graves, além de aliciar adolescentes para o ambiente infracional e desestruturar milhares de famílias de drogaditos, levando-os por vezes a condições subumanas.

Pelas mesmas razões mencionadas, permanecendo inalterado o panorama fático em que decretada a segregação cautelar do réu, deverá ser recomendado na prisão onde se encontra recolhido, mormente para a garantia da ordem pública, obstando-se que, solto, torne o réu a comercializar entorpecentes, reiterando-se integralmente a decisão de fls. 79/81. Oficie-se.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu ADILSON JOSÉ DA CRUZ, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, pela prática de conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Autorizo a incineração da droga apreendida, guardada quantidade suficiente para a contraprova.

Determino, ainda, a perda do dinheiro apreendido em favor da União, revertidos ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, não se comprovando sua origem lícita, de modo que se trata de evidente produto do tráfico.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade concedida, cuidando-se de denunciado patrocinado pela DPE.

P. I. C.

Limeira, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA